

0915186-58.2012.8.26.0506

Classe: Procedimento Comum Cível

Assunto: Indenização por Dano Moral

Magistrado: Loredana Henck Cano de Carvalho

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 1ª Vara Cível

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... ainda consta como pendência de "roubo", ou seja, nunca foi localizado, é medida que se impõe.

No que tange à indenização por danos morais, ante a ausência de informações necessárias para que o consumidor não fosse induzido a criar falsa expectativa de funcionamento do sistema, em atenção ao princípio da transparência insculpido no artigo 30 do CDC, bem como com base na teoria do ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

1ª Vara Cível

Rua Alice Alem Saad, 1010, Ribeirão Preto - SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

0915186-58.2012.8.26.0506 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0915186-58.2012.8.26.0506

Classe - Assunto

Procedimento Comum Cível - Indenização por Dano Moral

Requerente:

Reginaldo Aparecido Bueno

Requerido:

Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Loredana Henck Cano de Carvalho

Vistos.

REGINALDO APARECIDO BUENO, qualificado nos autos, ajuizou a presente ação de Reparação por Danos Materiais e Morais em face de VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA, aduzindo, em suma, que adquiriu, em 04/01/2008, um veículo VW Gol, cor prata, 0km, junto à empresa Itacua Comercial de Veículos Ltda. Disse, ainda, que dentre os motivos que o levaram a adquirir um veículo VW, além da confiabilidade da montadora, era o plus oferecido pelo imobilizador eletrônico, sendo que constava do manual de instruções que o dispositivo em referência impediria a partida não autorizada e que seu acionamento seria automático quando da tirada da chave (original) do cilindro de ignição. Asseverou, outrossim, que a existência desse sistema antifurto lhe trouxe tranquilidade e a certeza de que seu veículo não seria furtado, entretanto, em 14/11/2011, após rápida parada na Rua Raul Peixoto, na esquina com a Av. Braz Olaia Acosta, teve seu veículo furtado, o que gerou a lavratura do B.O. Nº 13190, complementado em 04/12/2011. Disse, ademais, que era advogado em início de carreira e recomeçando sua vida, de modo que não possuía condições de arcar com uma perda financeira tão significativa,

ressaltando, nesse ponto, que não tinha seguro contra furto. Entende que a responsabilidade pelos fatos é da empresa requerida, pois garantiu que um furto não ocorreria com o sistema que garantia a partida não autorizada. Desse modo, pediu pela condenação da requerida ao pagamento do valor desembolsado para aquisição do veículo, bem como ao pagamento de indenização a título de lucros cessantes, a título de ressarcimento de danos materiais, bem como ao pagamento de indenização por danos morais em valor equivalente a 20 (vinte) vezes o valor do bem (fls. 01/31). Juntou documentos (fls. 32/74 e 76/85).

Foram indeferidos os benefícios da justiça gratuita (fl. 87).

Manifestação do autor (fls. 91/99).

Gratuidade deferida (fl. 101).

Citação (fl. 113).

A requerida apresentou contestação, arguindo, preliminarmente, ilegitimidade passiva e decadência. De outro lado, sustentou que embora o autor tenha se referido ao artigo 12 do CDC, o caso não se trata de defeito e sim de vício, entendendo que o caso se amoldaria ao quanto dispõe o artigo 18 do mesmo códex. No mérito, sustentou que não estarem presentes os requisitos para sua responsabilização, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil. Asseverou, ainda, que não houve ilícito de sua parte, pois não há nexo de causalidade entre o furto e qualquer ação sua, tratando-se o furto de caso fortuito. Aduziu, outrossim, que em nenhum momento o autor fez qualquer prova de que o sistema imobilizador teria apresentado qualquer tipo de problema e que seria o causador do furto, inclusive porque marginais atuavam à época de forma a trocar o módulo imobilizar por outro, acarretando seu funcionamento, ressaltando que sistemas eletrônicos codificados representam apenas empecilhos, mas jamais são garantia intransponível de furto. Disto isto, pediu pela improcedência da demanda (fls. 114/128). Juntou documentos (fls. 105/110 e 129/130).

Houve réplica (fls. 133/144).

O feito foi saneado, momento em que afastadas as preliminares e determinada a produção de prova pericial (fls. 155/159).

Agravo de instrumento interposto pela requerida (fls. 171/190), ao qual foi negado provimento (fls. 194/200).

Preclusão da prova pericial por ausência de recolhimento dos honorários pela requerida (fl. 239).

Ofício respondido (fls. 261/264).

Manifestação da requerida (fls. 267/354).

Ofícios respondidos (fls. 360/362, 364/366, 370/375 e 377/378).

Manifestações das partes (fls. 379/381 e 382/384).

Ofícios respondidos (fls. 398/401 e 404).

Manifestações das partes (fls. 412/428).

Deferida a conversão dos autos físicos em digital (fls. 437/439 e 450).

Indeferida nova expedição de ofício e intimadas as partes a especificarem prova (fls. 453/454).

Encerramento da instrução (fl. 460).

Alegações finais (fls. 463/472 e 473/488).

É o relatório.

Fundamento e decido.

Passa-se ao julgamento do feito no estado em que se encontra, ante a desnecessidade de produção de provas em audiência.

A ação é parcialmente procedente.

Como já dito na decisão saneadora proferida nos autos, a relação mantida entre as partes envolve típica relação de consumo, por ser a requerida prestadora de serviços (fabricante) e fazer parte da cadeia de consumo e, portanto, responsável solidária em caso de vício do produto.

Além disso, inegável a hipossuficiência e vulnerabilidade do autor perante a requerida, pois somente esta possui todas as informações técnicas e conhecimento dos produtos e serviços que oferece.

Logo, a análise da demanda deve, de forma inafastável, ser efetuada à luz do sistema de proteção do consumidor, em especial os princípios da boa-fé, facilitação

de defesa dos direitos, hipossuficiência e direito à informação.

Pois bem.

Na petição inicial, o autor informou que o fator preponderante para a compra do referido veículo foi o dispositivo antifurto que, segundo a própria requerida era vendido à época como item opcional, de forma que presume-se que o autor pagou pelo sistema antifurto um valor adicional como meio para garantir maior segurança na proteção do seu bem.

A respeito do funcionamento desse dispositivo, a requerida garantiu que ele somente ligaria com a chave original na ignição, mas na sequência confessou que esse sistema poderia ser facilmente burlado por bandidos por meio da utilização de um dispositivo "escravo".

Ora, se tal dispositivo poderia ser facilmente "hackeado" era obrigação da requerida informar adequadamente seus consumidores acerca da possibilidade de transposição do sistema. Porém, no presente caso a requerida não só não comprovou que o autor não teria adquirido o veículo especialmente pelo sistema antifurto, assim como não comprovou que o autor/consumidor foi devidamente informado acerca da possibilidade de transposição desse sistema.

Como sabido, o fornecedor de produtos e serviços possui o dever de informar o consumidor, de forma clara e adequada, sobre o produto e/ou serviços, bem assim os riscos que apresentem, nos termos do art. 6º, III, do CDC, pois "o direito a informação visa assegurar ao consumidor uma escolha consciente, permitindo que suas expectativas em relação ao produto ou serviço sejam de fato atingidas, manifestando o que vem sendo denominado de consentimento informado ou vontade qualificada" (STJ-3ª T., REsp 1.144.840, Min. Nancy Andrighi, j. 20.3.12, DJ. 11.4.12)

E pouco importa se o veículo, à época, não possuía seguro, na medida em que tal falta não afasta ou sequer reduz a responsabilidade da requerida pelo caso em apreço.

Em consequência, a pretensão indenizatória material do autor, consistente no reembolso do valor pago pelo bem, que pelo que se verificou ainda consta como pendência de "roubo", ou seja, nunca foi localizado, é medida que se impõe.

No que tange à indenização por danos morais, ante a ausência de informações necessárias para que o consumidor não fosse induzido a criar falsa expectativa de funcionamento do sistema, em atenção ao princípio da transparência insculpido no artigo 30 do CDC, bem como com base na teoria do risco integral, fundada na livre iniciativa, que relega ao empreendedor, de modo exclusivo, o ônus da atividade econômica lucrativa explorada no mercado, tanto é que o dever de indenizar surge independentemente da existência de culpa. Portanto, patente o dano extrapatrimonial experimentado, sendo inafastável a fixação de indenização a este título.

O dano moral, como sabido, é aquele que atinge o ofendido como pessoa, não lesando seu patrimônio, mas sim os direitos da personalidade, o que acarreta ao lesado dor, sofrimento, tristeza, vexame e humilhação. A indenização por dano moral não representa a medida nem o preço da dor, mas uma compensação, ainda que pequena, pela tristeza e dor infligidas injustamente a outrem.

Considerando o princípio da razoabilidade e de forma que a quantia arbitrada seja compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita e a gravidade do dano produzido, bem como atenta ao princípio que veda que o dano se transforme em fonte de lucro, fixo a indenização em R\$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por fim, melhor sorte não assiste ao autor quanto ao pedido de indenização por danos materiais a título de lucros cessantes, pois estes sequer foram esclarecidos ou quantificados, menos ainda comprovados, e esse ônus era exclusivamente seu, frise-se.

Em razão do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação intentada por REGINALDO APARECIDO BUENO em face de VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES LTDA, para CONDENAR a requerida a pagar ao autor: 1) a título de indenização por danos materiais, a quantia de R\$ 28.865,00 (vinte e oito mil, oitocentos e sessenta e cinco reais), que deverá ser corrigida monetariamente pelos índices da Tabela Prática do TJSP a partir da propositura da ação, bem como acrescida de juros moratórios à razão de 1% a contar da citação; e 2) a título de indenização por dano moral, a quantia de R\$ 10.000,00 (dez mil reais), a qual

deverá ser atualizada pelos índices da Tabela Prática do E. TJSP a partir desta data, bem como acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação. Em consequência, JULGO EXTINTO o processo com fundamento no artigo 487 inciso I, do Código de Processo Civil.

Face a a sucumbência majoritária, a requerida arcará com as custas e as despesas processuais, assim como com os honorários advocatícios sucumbenciais do patrono da parte contrária, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

P.I.C.

Ribeirão Preto, 29 de novembro de 2022.

Loredana Henck Cano de Carvalho

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA